

**SULAIMAN BIN HAJI ABDULLAH RAHMAN**

**LWN.**

**NOR WAHAYA BIN YAHYA**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 24 Mac 2021 bersamaan 10 Syaaban 1442H]

[Kes Permohonan No.: 10000-0077-0084-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : Pn. Nik Nurul Atiqah Binti Nik Yusof  
daripada Tetuan Faizah, Lim & Associates.

Pegum Syarie Responden : Tn. Md. Khardee Bin Md. Shaari daripada  
Tetuan Muhammad Khardee & Partners.

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0030-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 3/9/2020 akibat kegagalan Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan setelah menerima Borang MS 30 pada 26/6/2019.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa, iaitu-

***Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa***

*(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

*(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[3] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Alasan Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 141 (1) ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

***Seksyen 141 - Alasan Rayuan***

*Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139 (6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.*

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah*

*Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2004 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Pihak Responden pada 25/11/2020 dan Afidavit Balasan Pemohon pada 23/12/2020. Hujahan Pihak Pemohon dan Responden difailkan serentak iaitu pada 2/2/2021.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa selama **1 tahun 1 bulan 25 hari** dari tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan (**9/7/2019**). Kelewatan pemfailan Alasan Rayuan Adalah selama **1 hari**, di mana ia telah difailkan pada **10/7/2019** iaitu **hari ke-15** setelah Pemohon menerima Notis Pemakluman melalui Borang MS 30 pada 26/6/2019. Bagi kelewatan tersebut, Pemohon mengemukakan alasan sepertimana berikut-

- i. Terkhilaf dengan tafsiran pengiraan hari iaitu permulaan hari tempoh 14 hari untuk memfailkan Alasan Rayuan tersebut dengan menganggap bahawa tempoh 14 hari bermula pada 27/6/2019 yang berakhir pada 10/7/2019; dan
- ii. Anggapan tersebut adalah mengikut kefahaman seksyen 106 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 yang menyatakan bahawa hari berlakunya peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengiraan tempoh masa. Justeru Alasan Rayuan difailkan pada 10/7/2019.

[7] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya menyatakan bahawa Pemohon telah lewat memfailkan Notis Rayuan bagi kes Saman No.: 10200-017-0250-2015 dan melalui kes Permohonan No.: 10000-077-0021-2018, Pemohon telah memperolehi kebenaran lanjut tempoh masa memfailkan Notis Rayuan pada 22/3/2019 dengan kos diawardkan kepada Responden sebanyak RM5,000.00. Walaubagaimanpun Pemohon masih gagal membayar kos tersebut sehingga kini.

[8] Pihak Pemohon telah sekali lagi cuai dan lalai serta tidak mengambil berat kesnya sehingga berlaku satu lagi kelewatan untuk memfailkan Alasan Rayuan yang sepatutnya difailkan pada 9/7/2019, namun difailkan pada 10/7/2019. Responden tidak bersetuju dan tidak boleh menerima alasan-alasan yang diberikan oleh Pihak Pemohon kerana Pemohon diwakili oleh Peguam Syarie yang sama sejak kes induk harta sepencarian lagi.

[9] Responden menegaskan bahawa kecuai dan/atau kelalaian telah memprejudiskan Pemohon yang terpaksa mengeluarkan lagi kos tambahan untuk melantik Peguam Syarie. Responden menyatakan bahawa beliau teraniaya apabila rumah yang menjadi subjek kepada harta sepencarian adalah dibayar melalui

potongan gajinya kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam sejak bulan Oktober 2006 sehingga kini sebanyak RM1,461.52 sebulan dan Responden tidak dapat tinggal di rumah tersebut sejak krisis rumah tangga beliau dengan Pemohon. Responden memohon agar permohonan ini ditolak dengan kos diawardkan kepada Responden sebanyak RM5,000.00 yang dibayar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh perintah penolakan ini.

[10] Pemohon di dalam Afidavit Balasannya menegaskan bahawa kekhilafan dalam mentafsirkan tempoh masa yang ditetapkan adalah suatu yang benar-benar tidak disengajakan oleh Peguam Syarie Pemohon dan memohon kos ditanggung oleh masing-masing pihak.

[11] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pihak Pemohon, kami dapati bahawa ini adalah **permohonan lanjut tempoh masa kali kedua** difailkan oleh Pemohon. **Kali pertama** adalah ketika mana Pemohon memohon untuk lanjut tempoh masa memfailkan Notis Rayuan melalui kes Permohonan No.: 10000-077-0021-2018 dan pada 22/3/2019 dan permohonan ini telah dibenarkan dengan kos diawardkan kepada Responden sebanyak RM5,000.00.

[12] Permohonan lanjut tempoh masa ini difailkan setelah teguran daripada kami dibuat semasa prosiding kes induk rayuan harta sepencarian Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0030-2019 pada 7/8/2020. Pihak Pemohon telah tersentak dari "*tidur yang lena*" ("*woke up from their slumber*") apabila teguran kami terhadap pemfailan Alasan Rayuan telah melewati tempoh yang dibenarkan berdasarkan peruntukan seksyen 141 (1) ETMMSS 2003.

[13] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan dalam ETMMSS 2003 adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar rayuan Pihak Perayu atau sebaliknya.

[14] Bagi kes permohonan ini, alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon adalah kerana kekhilafan Peguam Syariannya mengenai tafsiran pengiraan tempoh masa 14 hari pemfailan Alasan Rayuan, di mana telah menggunakan tafsiran berdasarkan seksyen 106 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 bahawa hari berlakunya peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengiraan tempoh masa.

[15] Berhubung dengan keperluan tafsiran pengiraan tempoh masa, kami kemukakan semula peruntukan seksyen 141(1) dan seksyen 142(2) ETMMSS 2003 bagi melihat perbezaan antara dua peruntukan tersebut-

*Seksyen 141(1) ETMMSS 2003 – “Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139 (6).....”*

*Seksyen 142(2) ETMMSS 2003 – “Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan .....*”

[16] Peruntukan seksyen 141(1) ETMMSS 2003 mempunyai frasa ayat ‘*dari tarikh penerimaan pemberitahuan*’, manakala seksyen 142(2) ETMMSS 2003 mempunyai frasa ayat ‘*selepas penerimaan pemberitahuan*’. Kedua-dua peruntukan tersebut secara jelas menunjukkan permulaan kiraan bagi tempoh masa

untuk memfailkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan. Penjelasan yang terdapat dalam kedua-dua peruntukan tersebut, tidak memerlukan kepada sebarang tafsiran yang merujuk kepada Akta Tafsiran 1948 dan 1967.

[17] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di dalam kes *Ahmad Mustaqirruddin Bin Mohd Amin lwn. Rabiatul Adawiyah Binti Sarbian*, Kes Permohonan No.: 14000-077-0120-2017, telah mengulas berhubung dengan kedua-dua peruntukan ini sepertimana berikut-

*Peruntukan seksyen 141 (1) Akta 585 tersebut menyatakan bahawa Alasan Rayuan hendaklah difailkan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan (Borang MS 30). Peruntukan ini jelas menunjukkan bahawa 14 hari tersebut hendaklah dikira dari tarikh penerimaan Borang MS 30 dan bukannya dari tarikh selepas penerimaan Borang MS 30 sepertimana kehendak seksyen 142 (2) dan (3) Akta 585 berkaitan dengan Rekod Rayuan. Kesilapan pemahaman kiraan tempoh masa ini acap kali berlaku di kalangan Peguam Syarie dan kami nyatakan bahawa jika kesilapan pemahaman kiraan tempoh ini dijadikan sebagai alasan, maka ia bukanlah suatu alasan yang wajar dipertimbangkan untuk sesuatu perlanjutan suatu tempoh masa tersebut.*

[18] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuashati menyatakan alasan kesilapan atau kekhilafan dalam pemahaman kiraan tempoh masa berhubung pemfailan Alasan Rayuan bukanlah suatu alasan yang wajar dipertimbangkan untuk suatu pelanjutan tempoh masa. Berbalik kepada Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 10/7/2019 adalah pemfailan yang telah melewati tempoh masa iaitu difailkan pada hari ke-15 selepas Pihak Pemohon menerima Borang MS 30 pada 26/6/2019. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pihak Pemohon telah melewati tempoh masa yang dibenarkan oleh undang-undang.

[19] Walaupun kelewatan yang berlaku hanyalah 1 **hari**, namun pemfailan permohonan ini dibuat selepas 1 **tahun 1 bulan 25 hari** dari tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan (9/7/2019) tersebut dan ia difailkan setelah teguran dibuat oleh kami semasa prosiding kes induk rayuan harta sepencarian Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0030-2019 pada 7/8/2020.

[20] Kami agak keberatan untuk menimbangkan permohonan lanjut tempoh masa yang ditetapkan undang-undang ini boleh dimaafkan ("*condoned*") walaupun tempoh kelewatan hanya 1 **hari** sahaja. Jika alasan yang dikemukakan ini diterima, ia akan membuka ruang kepada pihak-pihak yang tidak secara bersungguh-sungguh, tekun dan peka dalam mematuhi tempoh masa yang ditetapkan serta mengemukakan alasan yang remeh-temeh ini pada masa hadapan. Ia akan mengakibatkan "*effective and expeditious disposal*" kes-kes di Mahkamah Rayuan tidak dapat dicapai demi keadilan semua pihak.

[21] Memandangkan kebenaran lanjut tempoh masa ini adalah bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon, kami dapati bahawa tiada satu alasan pun yang *relevan* dan *munasabah* untuk dipertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini kecuali kekhilafan tafsiran pengiraan permulaan hari oleh Peguam Syarie Pemohon yang telah kami ulas sebelum ini.

[22] Merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina* [1987] JH 2 (1), Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan-

*"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."*

[23] Kami berpuashati bahawa Pihak Pemohon gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa kali kedua ini. Kami berpendapat bahawa ulasan terhadap tempoh masa dan alasan perlanjutan tempoh masa ini sudah mencukupi untuk kami putuskan permohonan ini tanpa perlu kami mengulas berhubung dengan isu kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya dan isu tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[24] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan dan atas ketakakuran serta ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, ia mewajarkan kami untuk membatalkan kes induk rayuan tersebut.

## KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pihak Pemohon **ADALAH DITOLAK**.
- [2] Mahkamah perintahkan Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0030-2019 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- .....  
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- .....  
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- .....  
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor